组织、领导传销活动罪构成要件 认定 量刑标准 处罚 判决

日期：2012-09-11

【刑法条文】(根据刑法修正案七修改)

刑法第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

本罪仅对组织者、领导者进行处罚，对参加者不予刑事处罚。

最高两院对“组织、领导传销活动罪”出台了最新司法解释

10 月 14 日，《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（四)》已于 2009 年 9 月 21 日由最高人民法院审判委员会第 1474 次会议、2009 年 9 月 28 日由最高人民检察院第十一届检察委员会第 20 次会议通过，现予公布，自 2009 年 10 月 16 日起施行。

最高两院对“组织、领导传销活动罪”出台了最新司法解释：对组织传销罪的定罪标准作出了规定，以非法传销团队人员达七人或五万元的，一律以传销罪论处。

轻者判五年以下有期徒刑，重者判五年以上有期徒刑，都没收非法所得，并处五倍以上的罚款。

传销定罪标准已经全国统一。凡十月十六日继续从事非法传销的，按新规定标准定罪判刑。此举表示国家对打击非法传销之决心。

从今天起重拳打击非法传销的风暴已经开始，国定有关部门希望公民全力配合打传风暴行动，凡举报非法传销的，按罚没的最高可达 30%奖励。

论组织领导传销罪

内容提要：本文论述了组织领导传销罪的构成要件、罪数形态（吸收犯、牵连犯)、追诉标准及量刑

一、组织领导传销罪的构成要件分析

2009 年 2 月 28 日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案（七)》，修正案中新增了“组织领导传销罪”，规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织领导传销罪只将传销活动的组织者、领导者作为组织领导传销者的犯罪主体和打击重点，对一般的传销参与人员则采取行政处罚和教育相结合的措施。

组织领导传销罪的构成要件如下：

第一，客体要件

本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。

第二，客观要件

本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。另外，要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。

情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。

第三，主体要件

本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。

根据最高人民法院于 1999 年 6 月 18 日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第 2 条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”故对专门从事传销行为的公司，依照司法解释的规定，不以单位犯罪论处，而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。

第四，主观要件

本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

其他方面

1，关于加入资格。传销对加入的人员是设置条件的。一是缴纳费用。比如广西等地的所谓资本运作，是根本没有任何产品，只要缴纳一定数量的费用就可以参与他们的所谓资本运作。二是购买产品或服务。传销人员取得传销资格就必须购买他们的产品或所谓的服务。如果设置加入条件，或缴纳费用，或购买产品或服务，就有可能涉嫌传销。

2，关于计酬依据。传销是以直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据。如果不依据销售产品而依据发展人员多少为依据进行计酬，这也可能涉嫌传销。这个法律规定很重要。如果按照《禁止传销条例》对传销的定义，直销企业即使是销售产品，只要发现有多层次销售，就是涉嫌传销。而刑法只把以发展人员的数量进行计酬或返利作为传销，这就给执法人员有了更清晰的法律依据。简单地说，传销是销“人头”，如果通过销“人头”计算报酬，这就是涉嫌传销。

3，关于“层级”。刑法中所说的传销按层级计酬的“层级”，是一种金字塔式的“层级”。金字塔式的“层级”，里面充满了引诱、胁迫与欺诈，这就是政府要严厉打击的传销。

4，关于手段与结果。传销则是引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。传销，它造成的后果只能是扰乱经济社会秩序。这样的事例比比皆是，如广西永乾、北京亿霖等的传销，已经严重干扰了国家的正常经济社会秩序，所以受到了严厉打击。

简而言之，传销罪属于经济犯罪中的扰乱市场经济秩序犯罪，是牟利性犯罪，也是故意犯罪的一种行为犯。目前在司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任，并没作出专门的规定。

为了更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议２８日表决通过的刑法修正案（七）增设了“组织领导传销罪”。

追诉与量刑

依据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。